

Conditions générales de vente

SARL G.M.E.P — Version en vigueur mai 2026 (rév. licence mono-poste)

1. Objet du contrat

Les présentes conditions générales de vente (CGV) régissent la mise à disposition, par la SARL G.M.E.P (ci-après « l'Éditeur »), au profit du client (ci-après « l'Abonné »), de logiciels en mode SaaS (Software as a Service) : **EQRS Johnson & Ettinger**, **Transfert Sol** → **Nappe** → **Captage** et **Rabatement de nappe**. La souscription à un abonnement entraîne l'acceptation pleine et entière des présentes CGV.

2. Prix et modalités de paiement

Les prix sont indiqués en euros, hors taxes (HT). La TVA applicable dépend du pays de facturation de l'Abonné (cf. mentions de la page Tarifs et art. 278, 294, 259-1 du CGI).

- **EQRS Johnson & Ettinger** — mensuel : 245 € HT/mois ; annuel : 2 499 € HT/an.
- **Transfert Sol** → **Nappe** → **Captage** — annuel : 850 € HT/an.
- **Rabatement de nappe** — annuel : 1 100 € HT/an.

Le paiement s'effectue exclusivement par carte bancaire via **Stripe Payments Europe Ltd**, prestataire certifié PCI-DSS. Une facture conforme est transmise à l'Abonné par e-mail dans les 48 h ouvrées suivant le paiement.

3. Durée et résiliation

L'abonnement **mensuel** est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation par l'Abonné avant l'échéance via son espace client ou par e-mail à gmep.france@gmail.com.

L'abonnement **annuel** est conclu pour une durée d'un an, sans renouvellement automatique. À l'échéance, l'Abonné peut souscrire à nouveau s'il le souhaite.

En cas de manquement grave de l'une des parties (impayé, usage frauduleux), l'autre partie peut résilier de plein droit après mise en demeure restée sans effet 15 jours.

4. Droit de rétractation

Conformément à l'article L.221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne s'applique pas aux contrats de fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès de l'Abonné. L'Abonné renonce expressément à son droit de rétractation en demandant l'accès immédiat au service après paiement.

Pour les clients professionnels (B2B), le droit de rétractation prévu pour les consommateurs ne s'applique pas (art. L.221-3 C. consom.).

5. Accès au service

L'accès est ouvert immédiatement après validation du paiement, via les identifiants créés par l'Abonné. L'Éditeur s'engage à une disponibilité raisonnable du service (cible : 99 % hors maintenances

planifiées) sans pour autant garantir une disponibilité ininterrompue.

6. Essai gratuit

Un essai gratuit est offert avant souscription (8 jours pour Rabattement et Transfert Sol → Nappe → Captage, 14 jours pour EQRS J&E). Il donne accès à une version limitée (PDF marqués « DÉMO », fonctionnalités réduites pour EQRS J&E). Aucune carte bancaire n'est requise pour activer l'essai.

7. Propriété intellectuelle

Les logiciels et leurs contenus sont la propriété exclusive de la SARL G.M.E.P. L'abonnement confère un droit d'usage personnel, non exclusif et non transmissible. Toute reproduction, redistribution, ingénierie inverse ou revente est interdite et passible de poursuites au titre des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

8. Licence mono-poste et clé d'activation

Chaque abonnement souscrit (EQRS Johnson & Ettinger, Transfert Sol → Nappe → Captage, Rabattement de nappe) ouvre droit à **une licence mono-poste** associée à une **clé d'activation unique**, strictement liée à un seul poste de travail (ordinateur).

La clé d'activation est **personnelle, incessible et non partageable**. Elle ne peut être transférée, communiquée à un tiers, ni utilisée simultanément sur plusieurs ordinateurs. Toute tentative d'usage sur plusieurs postes avec une même clé entraîne la suspension immédiate de l'accès, sans remboursement.

Pour une utilisation sur **N postes** au sein d'une même entreprise, l'Abonné doit souscrire **N abonnements distincts**, chacun bénéficiant de sa propre clé d'activation et de la durée (mensuelle ou annuelle) choisie. Chaque licence supplémentaire est facturée au même tarif unitaire que la première.

Le remplacement d'un poste (changement de matériel, panne, vol) ouvre droit à une nouvelle clé d'activation sur demande écrite à gmep.france@gmail.com, sans surcoût, dans la limite d'un transfert par an et par licence.

9. Données personnelles

L'Éditeur traite les données personnelles de l'Abonné conformément au RGPD (Règlement UE 2016/679) et à la loi Informatique et Libertés modifiée. Les finalités, durées de conservation, sous-traitants et droits de l'Abonné (accès, rectification, effacement, portabilité, opposition) sont détaillés dans les **Mentions légales et politique de confidentialité** accessibles sur www.gmep-france.eu/#!/mentions-legales.

10. Confidentialité des calculs

Les paramètres saisis par l'Abonné (données de projet, coordonnées, valeurs de calcul) restent strictement confidentiels. Les calculs s'exécutent côté navigateur (client) ou sur un serveur dédié, sans réutilisation à des fins commerciales par l'Éditeur.

11. Limitation de responsabilité

Les résultats produits par les logiciels constituent une aide à la décision. L'Abonné conserve la responsabilité pleine et entière de leur interprétation, validation et utilisation dans ses livrables professionnels et réglementaires (rapports IEM, dossiers Loi sur l'Eau, etc.).

La responsabilité de l'Éditeur ne pourra être engagée pour des dommages indirects (perte de chiffre d'affaires, perte de chance, etc.) résultant d'une mauvaise interprétation ou d'un usage inadapté des résultats. En tout état de cause, la responsabilité de l'Éditeur est plafonnée au montant des sommes effectivement versées par l'Abonné au titre des 12 derniers mois.

12. Force majeure

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable d'une inexécution résultant d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil (notamment : interruption généralisée d'internet, attaque cyber-criminelle massive, décision administrative imposant l'arrêt du service).

13. Médiation et résolution amiable

Conformément à l'article L.612-1 du Code de la consommation, en cas de litige non résolu à l'amiable avec un consommateur, l'Abonné peut saisir gratuitement le médiateur de la consommation. L'Éditeur invite les Abonnés à formuler toute réclamation préalable à gmep.france@gmail.com.

14. Droit applicable et juridiction

Les présentes CGV sont soumises au droit français. À défaut de résolution amiable, tout litige relèvera de la compétence exclusive du **Tribunal judiciaire de Niort**, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. Pour les Abonnés consommateurs, les règles de compétence territoriale prévues par le Code de procédure civile demeurent applicables.

15. Modifications des CGV

L'Éditeur se réserve le droit de modifier les présentes CGV. Les Abonnés en cours seront informés par e-mail au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur des modifications. Le maintien de l'abonnement après cette période vaut acceptation des nouvelles CGV.

16. Contact

Pour toute question sur les présentes CGV :

SARL G.M.E.P

9 rue de la Marne — 79400 Saint-Maixent-l'École, France

E-mail : gmep.france@gmail.com

Site : www.gmep-france.eu